

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO **P. del S. 1395**

17 de agosto de 2026

Presentado por la señora *Barlucea Rodríguez (Por Petición)*
Referido a

LEY

Para enmendar los Artículos 2.035 y 2.036 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de requerir que la contratación de promotores, productores, representantes, intermediarios o personas naturales o jurídicas que gestionen, coordinen o contraten artistas, espectáculos o entretenimiento para actividades artísticas, culturales, recreativas, festivales, fiestas patronales o actividades análogas sufragadas, total o parcialmente, con fondos públicos municipales se realice mediante Solicitud de Propuestas (RFP) a través de las respectivas Juntas de Subastas; establecer criterios para la evaluación y adjudicación de dichas propuestas; disponer una excepción para la contratación directa de artistas, agrupaciones artísticas o proveedores de entretenimiento cuando la prestación sea de naturaleza personalísima; delimitar la aplicación de determinadas exclusiones al procedimiento competitivo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, según enmendada, establece el marco jurídico que rige la adquisición de bienes, obras y servicios por los municipios de Puerto Rico. Como parte de ese esquema, el Artículo 2.035 establece los supuestos en los cuales los municipios deben recurrir a procedimientos competitivos de adquisición y regula mecanismos tales como la Solicitud de Propuestas, conocida en inglés como *Request for Proposal* (RFP), y la Solicitud de Cualificaciones o *Request for Qualifications* (RFQ). Por su parte, el Artículo 2.036 identifica determinadas compras y contrataciones

que, por su naturaleza o por las circunstancias particulares allí establecidas, se encuentran excluidas del requisito ordinario de subasta pública.

Estos mecanismos responden a principios fundamentales de sana administración pública. El uso de fondos públicos exige procedimientos que promuevan la transparencia, la competencia entre proveedores, la igualdad de oportunidades y la selección de alternativas que resulten más beneficiosas para el interés público. La competencia, además de constituir una herramienta para procurar condiciones económicas favorables, permite comparar la experiencia, capacidad, calidad y demás atributos de los distintos proponentes antes de comprometer recursos municipales.

No obstante, el Código Municipal no establece expresamente un procedimiento competitivo específico para la contratación de promotores, productores, representantes, intermediarios u otras personas naturales o jurídicas que gestionen, coordinen o contraten artistas, espectáculos o entretenimiento para actividades artísticas, culturales, recreativas, festivales, fiestas patronales y actividades análogas sufragadas, total o parcialmente, con fondos públicos municipales. La ausencia de una disposición específica aplicable a estas contrataciones puede ocasionar que servicios sustancialmente similares sean contratados mediante mecanismos distintos y limitar la oportunidad de que otros proveedores cualificados compitan para prestar dichos servicios.

Las actividades artísticas, culturales, recreativas y comunitarias que celebran los municipios forman parte importante de la vida social y cultural de sus comunidades. Las fiestas patronales, festivales, conciertos y otras actividades análogas fomentan la participación ciudadana, contribuyen a preservar tradiciones culturales y pueden constituir instrumentos para estimular la actividad comercial y el desarrollo económico local. Precisamente por la importancia de estas actividades y por los recursos públicos que pueden destinarse a su celebración, resulta necesario procurar que la contratación de quienes gestionan o coordinan los servicios artísticos y de entretenimiento esté sujeta a parámetros claros de transparencia y competencia.

La contratación de promotores o intermediarios presenta características que permiten y justifican la utilización de un procedimiento competitivo. Distintos

proveedores pueden ofrecer alternativas diferentes respecto a los artistas o espectáculos disponibles, su experiencia en la producción de eventos, capacidad técnica y operacional, costos, términos económicos y demás elementos necesarios para la celebración de una actividad municipal. La utilización de una solicitud de propuestas selladas permite comparar esas alternativas conforme a criterios previamente establecidos y adjudicar la contratación a la propuesta que represente el mayor beneficio para el municipio.

Esta Asamblea Legislativa reconoce, sin embargo, que en este tipo de contratación el precio no necesariamente constituye el único ni el principal criterio para determinar cuál propuesta resulta más beneficiosa. La experiencia del proponente, su capacidad técnica y operacional, la naturaleza y calidad de la propuesta artística o de entretenimiento, la disponibilidad de los artistas o espectáculos y los términos económicos ofrecidos pueden resultar igualmente relevantes. Por ello, esta Ley dispone que los municipios establezcan en la solicitud de propuestas criterios objetivos de evaluación y autoriza que la adjudicación recaiga sobre la propuesta que represente el mayor beneficio para el municipio considerado el conjunto de esos factores, y no necesariamente sobre aquella que ofrezca el menor costo.

Asimismo, esta Ley reconoce una diferencia fundamental entre contratar a un promotor, productor, representante o intermediario para gestionar o procurar artistas y contratar directamente a un artista o agrupación artística específicamente seleccionada por el municipio. En este último caso, la identidad, cualidades y ejecución particular del artista pueden constituir precisamente el objeto de la contratación. Cuando la prestación sea de naturaleza personalísima y solamente pueda ser realizada por la persona o agrupación específicamente seleccionada, exigir competencia entre proveedores para obtener esa misma prestación resultaría incompatible con la naturaleza del servicio contratado.

Por tal razón, esta Ley exceptúa del procedimiento establecido la contratación directa de un artista, agrupación artística o proveedor de entretenimiento cuando la prestación, por su naturaleza personalísima, solamente pueda ser realizada por la persona o agrupación seleccionada por el municipio. Esta excepción, sin embargo, no se

extiende a los promotores, productores, representantes o intermediarios que sean contratados para gestionar, procurar o coordinar artistas o espectáculos, pues en esos casos sí existe la posibilidad de competencia entre distintos proveedores capaces de prestar el servicio.

De igual forma, resulta necesario armonizar el nuevo procedimiento con las exclusiones contenidas en el Artículo 2.036 del Código Municipal. Particularmente, la ausencia de proponentes en un procedimiento competitivo no debe convertirse automáticamente en autorización para efectuar una contratación directa. En tales circunstancias, la Junta de Subastas deberá documentar las gestiones realizadas para procurar competencia y las razones que justifiquen cualquier procedimiento alterno permitido por el Código. Asimismo, se aclara que la excepción aplicable a la adquisición de artículos u obras de arte de carácter personalísimo no podrá extenderse a promotores, productores, representantes o intermediarios contratados para gestionar artistas o espectáculos.

Mediante esta Ley, la Asamblea Legislativa establece un mecanismo uniforme para la contratación municipal de promotores y demás intermediarios relacionados con actividades artísticas y de entretenimiento sufragadas con fondos públicos, fortaleciendo así la transparencia, la libre competencia y la fiscalización de dichas contrataciones, al tiempo que preserva la flexibilidad necesaria para que los municipios puedan contratar directamente aquellas prestaciones artísticas cuya naturaleza sea genuinamente personalísima.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.035 de la Ley 107-2020, según enmendada,
- 2 conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso (f),
- 3 para que lea como sigue:
- 4 “Artículo 2.035 — Subasta Pública, Solicitud de Propuestas y Solicitud de
- 5 Cualificaciones — Norma General.

1 Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en este Código, el
2 municipio cumplirá con el procedimiento de subasta pública, cuando se trate de:

3 (a) ...

4 (b) ...

5 (c) ...

6 (d) ...

7 (e) ...

8 (f) *La contratación de promotores, productores, representantes, intermediarios o personas*
9 *naturales o jurídicas que gestionen, coordinen o contraten artistas, espectáculos o*
10 *entretenimiento para actividades artísticas, culturales, recreativas, festivas, fiestas patronales*
11 *o actividades análogas sufragadas, total o parcialmente, con fondos públicos municipales, se*
12 *realizará mediante Request for Proposal (RFP), conforme a un proceso abierto y competitivo,*
13 *cuya invitación, evaluación y adjudicación estará a cargo de la Junta de Subastas,*
14 *independientemente de la cuantía de la contratación. El municipio establecerá en la solicitud*
15 *de propuestas los criterios objetivos que serán utilizados para evaluar las propuestas, los cuales*
16 *podrán incluir, entre otros, la experiencia, capacidad técnica y operacional, propuesta artística*
17 *o de entretenimiento, disponibilidad de los artistas o espectáculos propuestos, costo, términos*
18 *económicos y cualquier otro factor relacionado con el interés público y municipal, y la*
19 *adjudicación recaerá sobre la propuesta que represente el mayor beneficio para el municipio,*
20 *considerado el conjunto de los criterios establecidos en la solicitud de propuestas, y no*
21 *necesariamente sobre la propuesta de menor costo. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable*
22 *a la contratación directa de un artista, agrupación artística o proveedor de entretenimiento*

1 *cuando la prestación objeto del contrato, por su naturaleza personalísima, solo pueda ser*
2 *realizada por la persona o agrupación específicamente seleccionada por el municipio,*
3 *disponiéndose que esta excepción no aplicará a promotores, productores, representantes o*
4 *intermediarios contratados para gestionar o procurar artistas o espectáculos.*

5 *...”*

6 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2.036 de la Ley 107-2020, según enmendada,
7 conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

8 “Artículo 2.036 — Compras Excluidas de Subasta Pública.

9 No será necesario el anuncio y celebración de subasta para la compra de bienes
10 muebles y servicios en los siguientes casos:

11 (a) ...

12 (b) ...

13 (c) ...

14 (d) ...

15 (e) ...

16 (f) Cuando no concurren licitadores y exista el peligro de perderse cualquier
17 oportunidad para adquirir los bienes, suministros, equipo o servicios que se interesan,
18 previa justificación escrita que explique el peligro y necesidad que obliga a proceder
19 con la compra o contratación. *En los casos contemplados en el Artículo 2.035(f), la ausencia*
20 *de proponentes no autorizará automáticamente la contratación directa. La Junta de Subastas*
21 *deberá dejar constancia escrita de las gestiones realizadas para procurar competencia y de las*

1 *circunstancias que justifiquen cualquier procedimiento alternativo de contratación permitido por*
2 *este Código.*

3 ...”

4 Sección 3. — Separabilidad.

5 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, artículo, inciso,
6 subinciso, sección o parte de esta Ley fuere declarada nula, inválida o inconstitucional
7 por un tribunal con jurisdicción competente, dicha determinación no afectará,
8 menoscabará ni invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.

9 El efecto de tal determinación quedará limitado exclusivamente a la cláusula,
10 párrafo, subpárrafo, oración, palabra, artículo, inciso, subinciso, sección o parte
11 específica que hubiese sido declarada nula, inválida o inconstitucional. Las demás
12 disposiciones continuarán en pleno vigor y efecto, siempre que puedan ejecutarse de
13 manera independiente y conforme a la intención legislativa de promover la
14 transparencia, la libre competencia, la igualdad de oportunidades entre proveedores
15 y la adecuada utilización de los fondos públicos en la contratación municipal de
16 servicios relacionados con actividades artísticas, culturales, recreativas y festivales.

17 Sección 4. — Reglamentación.

18 Los municipios adoptarán o enmendarán, según corresponda, sus reglamentos de
19 compras, subastas y contratación para conformarlos con las disposiciones de esta Ley
20 dentro de un término de noventa (90) días contado a partir de su vigencia.

21 Sección 5. — Vigencia.

22 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.